

1522215-56.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... atrás dele. Já foi processado por tráfico de drogas, estava há seis meses na rua. Tem uma condenação de 2008 por tráfico de drogas também. Não pegou nenhum recibo de "Roberto".

A prova de sua inocência e do desconhecimento da origem ilícita do bem caberia ao réu, o que não foi feito (CPP, art. 156). Neste sentido, a orientação jurisprudencial:

"A receptação dolosa exige ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1522215-56.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522215-56.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2249036/2021 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 20215094 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 1681/21/128 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 2249036 - 28º D.P. FREGUESIA DO O

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EGRINALDO JOSÉ DA SILVA PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

EGRINALDO JOSÉ DA SILVA PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, porque, em data incerta entre os dias 08 e 13 de setembro de 2021, nesta cidade e Comarca, adquiriu e, em 13 de setembro de 2021, por volta das 7h29min, conduziu, na Avenida Comendador Martinelli, 24, Barra Funda, cidade de São Paulo, o veículo FIAT/FIORINO, de placas CML3127 - SÃO PAULO/ SP, produto de crime de furto, de propriedade de Jair da Silva Santos, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 05/07, auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, auto de depósito de fl. 10 e auto de entrega de fl. 11, coisa que sabia ser de procedência criminosa.

Segundo a denúncia, em 08 de setembro de 2021, Jair da Silva Santos deixou o veículo FIAT/FIORINO, de placas CML3127 - SÃO PAULO/ SP, de sua propriedade estacionado na Rua Mário Regallo Pereira, n. 160, nesta cidade e Comarca, por volta das 06 horas e 27 minutos; ao retornar, por volta de 18 horas, o veículo não estava

mais no local, e o furto foi registrado, conforme o Boletim de Ocorrência nº 1668615/2021, da Delegacia Eletrônica.

Ocorre que, posteriormente, em 13 de setembro de 2021, o Policial civil Alexandre Mourad transitava pela Avenida Comendador Martineli, na condução de viatura policial, e parou para prestar auxílio à um motorista, que estava com o carro parado naquela via. Na ocasião, ao perceber que se tratava de um Policial, o ora denunciado, que conduzia o veículo em questão, tentou se evadir correndo, tendo sido detido em seguida.

Ato contínuo, chegou ao local o Policial Civil Paulo Cesar Santos Brito, em apoio ao colega de farda e, diante da atitude suspeita do denunciado, os agentes realizaram pesquisas em relação ao automóvel, que por ele era conduzido. Em consulta à placa que o veículo ostentava, nada de ilícito foi constatado. No entanto, ao verificarem a numeração do chassi do carro, os policiais notaram sinais de adulteração. No interior do veículo, foi localizado um CRLV do automóvel de placas CML 3127/SP, este sim com queixa de furto ocorrido em 08/09/2021, que vitimou Jair da Silva Santos. Então, o bem foi apreendido e o denunciado conduzido à unidade policial.

A vítima do furto foi informada da apreensão do veículo e, ouvido perante a autoridade policial, reconheceu-o como sendo de sua propriedade (fls. 04).

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em decisão de fls. 38/40.

A denúncia foi recebida em 23 de setembro de 2021 (fls. 87/89).

O acusado foi citado (fls. 162), apresentou resposta à acusação (fls. 163/171) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 177/179).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas comuns e, após o acusado foi interrogado (mídia digital).

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a procedência da ação para condenar o réu nos termos da denúncia.

A defesa do acusado, por seu turno, requereu a absolvição do réu, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, postulou a desclassificação para receptação culposa, aplicação do art. 180, §5º, do CP, pena no mínimo legal, regime inicial aberto, concessão de penas alternativas e recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva surge do auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e dos autos de depósito e entrega de fls. 10/11.

A origem criminosa do bem resta estampada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 23/24, sendo proveniente de furto ocorrido apenas cinco dias antes de sua apreensão em poder do réu.

A autoria do delito pelo acusado também restou incontroversa.

Na fase inquisitiva, Egrinaldo afirmou que adquiriu o veículo em 08/09/2021 de pessoa chamada Roberto, na Comunidade do 15, localizada ao lado do Carrefour da Rodovia Raposo Tavares. Afirmou que pagou a quantia de R\$3.000,00 em dinheiro. Disse que não sabe informar demais dados de qualificação de Roberto. Por fim, afirmou que não sabia que o veículo era produto de furto. (fls. 16).

Em juízo, afirmou que comprou o carro para trabalhar, pagou R\$3.000,00, de um conhecido chamado "Roberto", no dia 10 de setembro de 2021, ele disse que não tinha documento, porque estava "atrasado". Não sabia que era furtado, o carro era velho. O carro quebrou, estava empurrando, o policial parou para ajudar, ele perguntou se tinha algo dentro do carro, disse que não, ele perguntou se podia averiguar, deixou, e então ele achou um documento que nem sabia que tinha dentro do carro.

"Roberto" viajou para a Bahia, não deu para mandar a polícia atrás dele. Já foi processado por tráfico de drogas, estava há seis meses na rua. Tem uma condenação de 2008 por tráfico de drogas também. Não pegou nenhum recibo de "Roberto".

A prova de sua inocência e do desconhecimento da origem ilícita do bem caberia ao réu, o que não foi feito (CPP, art. 156). Neste sentido, a orientação

jurisprudencial:

“A receptação dolosa exige dolo específico, de maneira que seria impossível a condenação do agente sem a confissão, porque somente através dela ter-se-ia a convicção segura do elemento subjetivo, consistente no conhecimento prévio do agente a respeito da procedência criminosa da coisa adquirida ou recebida de outrem. Desse modo para que a sanção se efetive e não fique ao alvedrio do próprio acusado, a prévia ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptor antes e depois do delito” (TJSP – AC 170.250 – Rel. Cerqueira Leite – RT 717/385).

“Em tema de receptação, a só posse injustificada da “res” faria – como no furto – por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da “res furtiva” em poder do acusado enseja, indubitavelmente, inversão do ônus da prova”(TACRIM-SP-Ver. Luiz Ambra – RT 728/543 - grifei).

A prova produzida pela acusação suporta a condenação, nos termos da denúncia. A vítima Jair da Silva Santos afirmou que seu carro foi furtado da rua dia 08 de setembro de 2021. Recuperou o bem dia 13 de setembro de 2021. O carro tinha outras placas, raspam o número do motor e subtraíram o estepe e seus pertences.

O Policial Civil Alexandre Mohamad Mourad RECONHECEU o acusado em Juízo como autor do delito, disse que viu a Fiorina parado no meio da pista. Parou para ajudar a empurrar o carro pelo trânsito. O acusado então saiu correndo, ficou meio pasmo, subiu na viatura e foi atrás, quando ele cansou, abordou-o, perguntou por que estava fugindo, disse que o carro era de um amigo. Algemou-o porque estava sozinho, colocou-o na viatura e então foi até o carro, que estava sem o chassi. Chamou seu parceiro e então a CET ajudou a levar o carro para a Delegacia de Polícia. A placa era de outro Estado e o chassi não batia com a placa. O chassi só tinha nos vidros e o documento do chassi que tinha no vidro estava dentro do veículo, o DUT, não se recorda onde estava.

Suas palavras foram ratificadas pelo seu parceiro, o Policial Civil Paulo Cesar Bastos Brito, mas soube dos fatos por seu parceiro, chegou no apoio a ele. Acrescentou que o acusado lhes disse que os amigos dele fariam uma “cena”, um roubo de carga. O réu disse que comprou o carro, por um valor bem baixo, não se recorda qual era.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário – não produzida nestes autos – estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

“DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez” (RJTJESP 136/477).

Em suma: o conjunto probatório depõe com clareza contra o acusado e apresenta-se suficientemente robusto para suportar a convicção de que ele adquiriu e conduziu, o veículo Fiat Fiorino, placas CML3127-São Paulo/SP, de propriedade da empresa Telefônica, mesmo sabendo tratar-se de produto de crime - não comprovado o contrário por ele.

O acusado não apresentou nenhum documento que comprovasse a posse legítima do automóvel, o que é suficiente para evidenciar a sua ciência quanto a origem espúria deste, e, por conseguinte, demonstra a presença do elemento subjetivo do tipo penal

em exame. Nesse sentido:

“A receptação dolosa exige dolo específico, de maneira que seria impossível a condenação do agente sem a confissão, porque somente através dela ter-se-ia a convicção segura do elemento subjetivo, consistente no conhecimento prévio do agente a respeito da procedência criminosa da coisa adquirida ou recebida de outrem. Desse modo para que a sanção se efetive e não fique ao alvedrio do próprio acusado, a prévia ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptor antes e depois do delito” (TJSP – AC 170.250 – Rel. Cerqueira Leite – RT 717/385).

APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação dolosa. Sentença condenatória. Defesa requer absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Versão escusatória infirmada pela prova oral e material. Comportamento do réu indica que sabia de sua origem espúria. Caracterizada a receptação dolosa. Circunstâncias fáticas o incriminam. Pena fixada no mínimo legal. Regime aberto. Substituição da pena corporal por prestação de serviços comunitários. Pedido de aplicação do sursis da pena. Inviabilidade. Já aplicada a substituição por restritiva de direitos. Nenhum reparo. Recurso não provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 0044659-74.2012.8.26.0196, Relator(a): Carlos Monnerat; Comarca: Franca; Órgão julgador: 8ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 07/02/2017; Data de registro: 09/02/2017)

Inafastável, assim, a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, não havendo meios para a desclassificação para delito de receptação culposa ou mesmo para aplicação do art. 180, §5º, do CP, até porque o acusado não é primário, é portador de maus antecedentes.

Decidida a tipificação, passo agora à dosimetria da pena, o que faço com base no art. 68 do CP.

O acusado é portador de maus antecedentes (fls. 25/26 e 81/84).

Assim, com base no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em um ano e dois meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias multa, no valor unitário mínimo.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Torno a pena individual definitiva à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a capacidade contributiva do réu, não comprovadamente abastada.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu EGRINALDO JOSÉ DA SILVA PEREIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 180, caput, Código Penal, ao cumprimento da pena de um ano e dois meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário do valor equivalente a 11 dias multa, no valor unitário mínimo.

Pelos maus antecedentes, o acusado não faz jus a qualquer benefício.

O regime inicial para o cumprimento da pena é o aberto, consoante o art. 387, §2º, do CPP, vez que o acusado está preso desde setembro de 2021.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Faculto o recurso em liberdade. Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; intime-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa imposta (se o caso); e oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 14 de janeiro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA